



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

REFS. N°s
SLZ

R11.293/2024
E77.026/2025
E82.572/2025
E88.657/2025
E104.898/2025
E178.279/2025

**ATIENDE RECLAMOS
PRESENTADOS POR FUNCIONARIO
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL EN CONTRA
DE SU CALIFICACIÓN Y EN
CONTRA DE LOS PROCESOS
DISCIPLINARIOS QUE SEÑALA.**

SANTIAGO, 31 de diciembre de 2025

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 160 de la ley N° 18.834; la ley N° 10.336; la ley N° 19.880; la resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; la resolución exenta N° 2.312, de 2024, de esta Contraloría General, que creó la División de Función Pública, estableciendo su estructura y funciones; la resolución exenta N° 2.314, de 2024, del mismo origen, que delega, en las jefaturas que se indican, la facultad de firmar "por orden del Contralor General" las resoluciones que se pronuncien sobre los reclamos interpuestos por funcionarios públicos ante esta Entidad de Control.

CONSIDERANDO:

1. Que, el señor José Illanes Grau, funcionario del Fondo de Solidaridad e Inversión Social -FOSIS-, efectúa una serie de reclamos en contra de ese servicio público vinculadas con 1) proceso calificadorio del periodo 2023-2024; 2) el proceso disciplinario iniciado por una denuncia que realizó en contra de su jefatura por acoso laboral y; 3) en contra del oficio N° 327, de julio de 2025, del FOSIS, que da respuesta a su denuncia por acoso laboral presentada en contra del señor Mario Menares Orellana.

2. Que, en presentaciones posteriores, el FOSIS consulta por el estado de tramitación de los reclamos del interesado.

3. Que, para efectos de un adecuado tratamiento de sus presentaciones, se analizará cada reclamo por separado.

4. Que, respecto del proceso calificadorio del periodo 2023-2024, el interesado expone que se habrían producido vicios que lo invalidarían.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

2

5. Que, requerido de informe, el FOSIS lo evacuó exponiendo su opinión sobre la materia.

6. Que, en forma previa, cabe precisar que la normativa aplicable en la especie se encuentra contenida en la ley N° 18.834 y en el decreto N° 101, de 2004, del ex Ministerio de Planificación y Cooperación, actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprobó el reglamento especial de calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y, de acuerdo con el artículo 9° de esa normativa, supletoriamente por lo dispuesto en el decreto N° 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, reglamento de calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo.

7. Que, en el periodo calificadorio 2023-2024, el señor José Illanes Grau fue calificado con nota 40.00, en lista N° 4, de eliminación, por parte de la Junta Calificadora del FOSIS, decisión en contra de la cual el interesado presentó recurso de apelación, el que fue desechado por la resolución exenta N° FC-F-00763, de 18 de noviembre de 2024.

8. Que, el interesado reclama que su precalificador también formó parte de la Junta Calificadora, sin que se hubiere abstenido de participar e incluso participó activamente en el debate, lo que vulneró el principio de doble instancia que irradia al proceso calificadorio.

9. Que, esta Entidad Fiscalizadora ha señalado en su dictamen N° 45.413, de 2009, entre otros, que de acuerdo al principio de instancias diferenciadas que inspira el procedimiento calificadorio, cuando el jefe precalificador ha de actuar también como integrante del órgano evaluador, éste tiene que abstenerse de participar en el acuerdo que aquél adopte sobre la respectiva calificación, para evitar que se encuentre en situación de pronunciarse acerca de su propia proposición, lo cual no implica, el abandono físico de la sesión respectiva, sino el inhibirse de emitir opiniones durante el debate.

10. Que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, consta que la precalificación del señor Illanes Grau fue realizada por su jefa directa, señora Silvia Ferrada Espinoza quien se abstuvo de intervenir en la Junta Calificadora y, a petición de dicho órgano, realizó opiniones sobre el desempeño del funcionario.

11. Que, en efecto, conforme el acta N° 2, de 14 de octubre de 2024, de la Junta Calificadora, la señora Ferrada Espinoza como precalificadora expuso su opinión al menos en lo que refiere al factor liderazgo y trabajo en equipo, sobre el desempeño del señor Illanes Grau.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

3

12. Que, en este punto no se observa irregularidad en la calificación del señor Illanes Grau, toda vez que quien lo evaluó fue la Junta Calificadora, entidad que no estuvo integrada por la señora Ferrada Espinoza, quien se había abstenido de intervenir en la misma.

13. Que, no altera lo anterior, la circunstancia que la señora Ferrada Espinoza haya intervenido a requerimiento de la Junta Calificadora ya que, conforme al inciso segundo del artículo 27 del decreto N° 1.825, de 1998, del Ministerio de Interior, Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo, dicho órgano para el cumplimiento de su cometido se encuentra facultado para requerir la concurrencia del precalificador.

14. Que, de tal modo, no se verifica una intervención de la señora Ferrada Espinoza como integrante de la Junta Calificadora al efectuarse la evaluación del señor Illanes Grau, por lo que tampoco existe una vulneración del principio de doble instancia en materia calificatoria que alega el reclamante.

15. Que, respecto a la intervención del representante del personal administrativo en su evaluación, señor Mario Menares Orellana, lo que estima el interesado improcedente toda vez que su estamento es el profesional, se debe anotar que revisadas las actas del proceso calificadorio, la intervención de tal funcionario fue efectuada a requerimiento de los integrantes de la Junta Calificadora, lo que también se ajusta al anotado inciso segundo del artículo 27 del Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo.

16. Que, en cuanto a que no fue citado por la Junta Calificadora, lo que le impidió defenderse, se debe señalar que tal circunstancia no vicia el proceso por cuanto la atribución del órgano calificador de citar al calificado es una potestad y no imperativo (aplica dictamen N° 451, de 2014, de este origen).

17. Que, en cuanto a que al momento de ser evaluado por ese órgano colegiado no se tomó en consideración el primer informe de desempeño, se debe anotar que de acuerdo con el artículo 6, del decreto N° 101, de 2003, que aprobó el reglamento especial de calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el informe de desempeño es un instrumento auxiliar del sistema de calificaciones y que el informe de precalificación debe fundarse con los antecedentes que consten tanto en dicho informe como en la hoja de vida de cada funcionario.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

4

18. Que, cabe anotar que los informes de desempeño sirven de antecedente relevante para la precalificación y que este último instrumento, a su vez, solo es un antecedente que debe tener en cuenta la Junta Calificadora al momento de adoptar su decisión, el cual, no es vinculante, pues constituye solo parte de los elementos que ponderan al ejercer su cometido (aplica dictamen N° 3.643, de 2020, de este origen).

19. Que, en la especie, de acuerdo con las actas del proceso, la Junta Calificadora revisó cada precalificación y los informes de desempeño de los funcionarios, por lo que no es efectivo lo reclamado por el señor Illanes Grau, siendo dable agregar, en todo caso, que la Junta Calificadora no se encuentra vinculada por el informe de desempeño respectivo, pues es solo un elemento que debe considerar, entre otros, al momento de realizar su evaluación.

20. Que, sobre la falta de motivación de la calificación, el reclamante expone que los fundamentos de la decisión no serían claros ni coherentes con cada factor ni con las funciones que efectivamente desempeñó.

21. Que, en este aspecto, se debe señalar que revisada la calificación de desempeño y las actas N° 2, de 14 de octubre de 2024 y N° 3, de 15 de octubre de 2024, de la Junta Calificadora, se aprecian las razones que tuvo en cuenta ese órgano evaluador para mantener la nota de la precalificación, motivos que se corresponden con cada factor, por lo que también cabe rechazar este reclamo.

22. Que, el segundo reclamo presentado por el interesado trata una serie de alegaciones que se enmarcan en el proceso disciplinario iniciado por una denuncia que realizó en contra de su jefatura por acoso laboral.

23. Que, además, el requirente solicita que dicho proceso disciplinario, atendidos los vicios que expone y particularmente la falta de imparcialidad de quienes lo tramitan, continúe sustanciándose por esta Entidad Fiscalizadora.

24. Que, como cuestión previa se debe anotar que a través de la resolución exenta N° 626, de 24 de septiembre de 2024, del FOSIS, se instruyó un sumario administrativo con la finalidad de indagar los hechos denunciados sobre eventual acoso laboral, presentada por el señor José Illanes Grau en contra de la Directora Regional señora Silvia Ferrada Espinoza.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

5

25. Que, en dicho acto administrativo se designó como fiscal a la funcionaria señora Jenny Rojas Muñoz, Directora Regional de Tarapacá del FOSIS y como actuario al señor Leonardo Escarate Araya, funcionario de la Dirección Regional de Tarapacá de esa repartición.

26. Que, posteriormente, a través de documento de fecha 12 de junio de 2025, la fiscal instructora resolvió reemplazar al actuario designando al señor Francisco Molina Zapata.

27. Que, de acuerdo con lo informado por el FOSIS, por medio de la resolución exenta N° 596, de 29 de septiembre de 2025, se resolvió aprobar el informe fiscal y sobreseer el proceso disciplinario por no haberse acreditado la existencia de responsabilidad administrativa.

28. Que, primeramente, el interesado reclama que su jefatura continúa realizando actos de acoso laboral en su contra, pues no se habría abstenido de intervenir en la Junta Calificadora del periodo 2023-2024.

29. Que, conforme el dictamen N° 7.543, de 2015 y la resolución exenta N° E6.887, de 2025, ambos de este origen, el ejercicio de las atribuciones de una autoridad, como es la destinación de funcionarios, realizar anotaciones de demérito y calificar a sus funcionarios, no configura, en sí mismo, un acto persecutorio.

30. Que, debido a lo anterior la participación en el proceso calificadorio del interesado por parte de su jefa directa, por sí sola, no puede ser considerada como un acto de acoso laboral, pues se enmarca en el ejercicio de las atribuciones de su jefatura.

31. Que, luego reclama que la fiscal instructora del procedimiento disciplinario incumplió su deber de abstención atendido que, mientras estaba pendiente la resolución de la recusación que presentó en su contra, lo habría citado a prestar declaración.

32. Que, también reclama en contra del nuevo actuario designado en el proceso, pues estima que le concurre una causal de inhabilidad.

33. Que, en estos aspectos, se estima oportuno señalar, conforme el dictamen N° 28.535, de 2017, de este origen, que los sumarios administrativos son procedimientos reglados en los cuales no caben otros trámites o instancias diversas a las previstas en la ley N° 18.834, normativa que no otorga facultades a esta Entidad de Control para emitir una opinión anticipada de los mismos.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

6

34. Que, teniendo presente que los reclamos que vienen de señalarse fueron presentados ante esta Entidad Fiscalizadora mientras el proceso disciplinario se encontraba en trámite, es decir, en una instancia procesal que no corresponde a esta Contraloría General pronunciarse, pues deben interponerse una vez que el procedimiento se encuentre afinado, solo cabe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre estas alegaciones.

35. Que, lo anterior es sin perjuicio que el afectado pueda hacer valer tales reclamos al momento de impugnar la resolución que afinó el proceso disciplinario, conforme lo prescrito en el artículo 137, inciso tercero, de la ley N° 18.834.

36. Que, en cuanto a la solicitud de que el proceso disciplinario derivado de las denuncias de acoso laboral en contra de su jefatura superior continúe siendo sustanciado por esta Entidad Fiscalizadora, teniendo presente que en la especie el aludido proceso fue afinado por la resolución exenta N° 596, de 29 de septiembre de 2025, del FOSIS, se estima inoficioso pronunciarse sobre este aspecto.

37. Que, el tercer reclamo del interesado se vincula a la denuncia que presentó por acoso laboral en contra del funcionario señor Mario Menares Orellana.

38. Que, específicamente impugna el oficio N° 327, de 11 de julio de 2025, del FOSIS, que da respuesta a su denuncia y le informa que por medio de la resolución exenta N° 327, de 22 de mayo de 2025, se acumuló su denuncia al sumario administrativo ordenado por resolución exenta N° 211, de 7 de abril de 2025.

39. Que, como cuestión previa, se debe señalar que el señor Illanes Grau el 11 de febrero de 2025, por correo electrónico, presentó una denuncia en contra del señor Menares Orellana amparado en la ley N° 21.643.

40. Que, debido a que no recibió respuesta a su denuncia, presentó un reclamo ante esta Entidad Fiscalizadora, individualizada con como la referencia N° E31.929, de 2025, la que fue atendida mediante el oficio N° E77.324, de 2025, de este origen, que remitió la presentación al FOSIS, para que dicho organismo le entregara respuesta directamente al recurrente.

41. Que, en cumplimiento de lo anterior, el FOSIS emitió el oficio N° 327, de 11 de julio de 2025, informando al señor Illanes Grau que por medio de la resolución exenta N° 327, de 22 de

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

7

mayo de 2025, se acumuló su denuncia en contra del señor Mario Menares Orellana, al sumario administrativo ordenado por resolución exenta N° 211, de 7 de abril de 2025.

42. Que, conforme el citado dictamen N° 28.535, de 2017, de este origen, los sumarios administrativos son procedimientos reglados en los cuales no caben otros trámites o instancias diversas a las previstas en la ley N° 18.834, normativa que no otorga facultades a esta Entidad de Control para emitir una opinión anticipada de los mismos.

43. Que, teniendo en cuenta que el reclamo del señor Illanes Grau guarda relación con un proceso disciplinario que actualmente se encuentra en trámite, solo cabe abstenerse de emitir pronunciamiento, sin perjuicio que una vez afinado, conforme lo establece la ley N° 18.834, pueda hacer valer nuevamente sus alegaciones ante esta Entidad Fiscalizadora, por medio de una nueva presentación.

44. Que, finalmente, el interesado expone en sus presentaciones que se habría filtrado información respecto de los procesos disciplinarios en los que él interviene como fiscal, ya que al ser precalificado su jefatura directa para fundar su evaluación se refirió a información sobre tales procesos, lo que vulneraría el artículo 137, inciso segundo, de la ley N° 18.834, que establece que el sumario será secreto hasta la formulación de cargos.

45. Que, agrega que, si bien denunció tal situación ante las autoridades respectivas, no ha recibido respuesta.

46. Que, sobre este aspecto es menester consignar, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 72.767, de 2016, de esta Entidad de Control, entre otros, que a la jefatura de esa institución, dotada de potestad disciplinaria, es a la que le corresponde ponderar si los sucesos denunciados son susceptibles de ser castigados, caso en el cual dispondrá la realización de una investigación, por lo que en el ejercicio de tal atribución deberá informar a esta División de Función Pública si amerita que se inicie un proceso disciplinario, dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la recepción de esta resolución exenta.

RESUELVO:

1. Rechácese el reclamo presentado por el señor José Illanes Grau en contra del proceso calificadorio del período 2023-2024.
2. Requiérase informe al Fondo de Solidaridad e Inversión Social en los términos expuestos en el considerando N° 46 de la presente resolución exenta.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

8

3. Notifíquese la presente resolución exenta al señor José Illanes Grau y al Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Distribución:

- Al señor José Illanes Grau (tonoig@gmail.com).
- Al señor Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
- Unidad de Gestión y Seguimiento – DFP.

Firmado electrónicamente por

Nombre: BARBARA ANDREA MEZA ENCINA

Cargo: JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE

Fecha: 31/12/2025

Código Validación: 1767199757782-83d41047-efaa-4b1b-9812-a1be29c23f99

Url Validación: <https://www.contraloria.cl/verificarFirma>

